

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 мая 2021 г. № 110-З

Об изменении законов по вопросам средств массовой информации

Принят Палатой представителей 16 апреля 2021 г.

Одобен Советом Республики 21 апреля 2021 г.

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» следующие изменения:

1. В статье 1:
из пунктов 1¹, 11¹ и 19 слова «Республики Беларусь» исключить;
из пункта 21 слово «(редактор)» исключить;
в пункте 24:
слова «в том числе» исключить;
слова «принявшее» и «обратившееся» заменить соответственно словами «принявшие» и «обратившиеся».

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере массовой информации

1. Отношения в сфере массовой информации регулируются законодательством о средствах массовой информации, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

2. Законодательство о средствах массовой информации основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

3. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.».

3. В абзацах третьем и пятом статьи 4 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом «законодательства».

4. В статье 7:
из абзаца второго слово «(редактору)» исключить;
из абзацев четвертого и шестого слова «Республики Беларусь» исключить.

5. В статье 8:
из пункта 1 слова «Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 2.1 пункта 2 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами».

6. В статье 10:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Физические лица, политические партии, другие общественные объединения, иные юридические лица, за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также государственные органы учреждают средства массовой информации в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом и иными актами законодательства.»;

в пункте 3:
из подпункта 3.1 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. физическое лицо, юридическое лицо, ранее выступавшие в качестве учредителя средства массовой информации, выпуск которого прекращен по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51 настоящего Закона, – в течение пяти лет со дня

вступления в законную силу решения суда о прекращении выпуска средства массовой информации;»;

дополнить пункт подпунктами 3.4¹ и 3.4² следующего содержания:

«3.4¹. физическое лицо, юридическое лицо, являющиеся владельцем интернет-ресурса, владельцем сетевого издания, в отношении которых принято решение об ограничении доступа, – в течение трех лет со дня принятия решения об ограничении доступа к соответствующему интернет-ресурсу;

3.4². физическое лицо, юридическое лицо, ранее выступавшие в качестве участника (собственника имущества) организации, признанной экстремистской, – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации организации, признанной экстремистской;».

7. В пункте 1 статьи 11:

из части первой слова «Республики Беларусь» исключить;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«Название сетевого издания должно совпадать с доменным именем интернет-ресурса.».

8. Из подпунктов 1.1 и 1.11 пункта 1 статьи 12, абзаца четвертого статьи 22 и абзаца первого пункта 1 статьи 52 слово «(редактор)» в соответствующем падеже исключить.

9. В пункте 1 и абзаце первом пункта 2 статьи 13 слово «месячный» заменить словом «двухмесячный».

10. В статье 14:

в пункте 3:

после слов «средства массовой информации» дополнить пункт словами «либо уполномоченное им (ими) лицо»;

слово «уведомляет» заменить словом «уведомляют»;

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:

«4. Уведомление об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр средств массовой информации, возвращается в десятидневный срок учредителю (учредителям) средства массовой информации либо уполномоченному им (ими) лицу с указанием основания возврата, если такое уведомление подано:

4.1. с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи;

4.2. от имени учредителя (учредителей) средства массовой информации лицом, не имеющим на то полномочий.».

11. В пункте 1 статьи 15:

подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. назначение главным редактором средства массовой информации лица, не соответствующего требованию, предусмотренному пунктом 1¹ статьи 31 настоящего Закона;»;

дополнить пункт подпунктами 1.10 и 1.11 следующего содержания:

«1.10. совпадение названия средства массовой информации или его сходство до степени смешения с названием средства массовой информации, в отношении которого принято решение о прекращении выпуска;

1.11. несовпадение названия сетевого издания с доменным именем интернет-ресурса.».

12. Из пункта 1 статьи 16, статьи 20, пункта 1 статьи 21, статей 24 и 27, абзаца пятого статьи 37, пункта 3 статьи 41, названия главы 9 и статьи 48 слова «Республики Беларусь» исключить.

13. В статье 17:

из абзаца первого пункта 1 и части второй пункта 6 слова «Республики Беларусь» исключить;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Если средство массовой информации, информационное агентство, интернет-ресурс распространяют информационные сообщения и (или) материалы, ранее распространенные другими средством массовой информации, информационным

агентством, интернет-ресурсом, то при этом должна быть сделана ссылка на средство массовой информации, информационное агентство, интернет-ресурс, ранее распространившие эти информационные сообщения и (или) материалы, если правообладателем таких сообщений и (или) материалов не определены иные условия их распространения, размещенные в открытом доступе.

3. Распространение информационных сообщений и (или) материалов в глобальной компьютерной сети Интернет, ранее распространенных другими средством массовой информации, информационным агентством, интернет-ресурсом в глобальной компьютерной сети Интернет, осуществляется при наличии гиперссылки на средство массовой информации, информационное агентство, интернет-ресурс, ранее распространившие эти информационные сообщения и (или) материалы, если правообладателем таких сообщений и (или) материалов не определены иные условия их распространения, размещенные в открытом доступе.»;

в пункте 5:

из частей третьей и четвертой слова «Республики Беларусь» исключить;

в части шестой:

из абзацев второго и четвертого слова «Республики Беларусь» исключить;

дополнить часть абзацем следующего содержания:

«решение Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере о наличии в продукции иностранного средства массовой информации информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.»;

в части седьмой:

из абзаца шестого слова «Республики Беларусь» исключить;

дополнить часть абзацем следующего содержания:

«принятия решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере о наличии в продукции иностранного средства массовой информации информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.».

14. В статье 29:

подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. передавать свои права и обязанности третьему лицу, в том числе другому учредителю (учредителям) средства массовой информации, на основании договора в соответствии с законодательством;»;

из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить.

15. Статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации

1. Юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, осуществляет производство и выпуск средства массовой информации на основе настоящего Закона, иных актов законодательства, решения о редакции средства массовой информации либо договора о редакции средства массовой информации.

2. Юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, обязано:

2.1. соблюдать основные принципы деятельности средств массовой информации;

2.2. не допускать распространение информации, распространение которой запрещено настоящим Законом и иными законодательными актами, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения;

2.3. не допускать распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам;

2.4. не допускать распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц;

2.5. не допускать использование средства массовой информации для осуществления запрещенной в соответствии с законодательными актами деятельности;

2.6. распространять информационные сообщения и (или) материалы, ранее распространенные в глобальной компьютерной сети Интернет другими средством массовой информации, информационным агентством, интернет-ресурсом, при наличии гиперссылки на средство массовой информации, информационное агентство, интернет-ресурс, ранее распространившие эти информационные сообщения и (или) материалы, если правообладателем таких сообщений и (или) материалов не определены иные условия их распространения, размещенные в открытом доступе;

2.7. распространять информационные сообщения и (или) материалы, ранее распространенные другими средством массовой информации, информационным агентством, интернет-ресурсом, при наличии ссылки на средство массовой информации, информационное агентство, интернет-ресурс, ранее распространившие эти информационные сообщения и (или) материалы, если правообладателем таких сообщений и (или) материалов не определены иные условия их распространения, размещенные в открытом доступе;

2.8. выполнять иные требования законодательства в сфере массовой информации.».

16. В статье 30¹:

из подпунктов 1.1, 1.3 и 1.4 пункта 1, абзаца третьего части первой и части третьей пункта 4 слова «Республики Беларусь» исключить;

в пункте 2:

дополнить пункт подпунктом 2.1¹ следующего содержания:

«2.1¹. соблюдать основные принципы деятельности средств массовой информации;»;

из подпунктов 2.2, 2.4, 2.10 и 2.11 слова «Республики Беларусь» исключить;

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. распространять информационные сообщения и (или) материалы, ранее распространенные в глобальной компьютерной сети Интернет другими средством массовой информации, информационным агентством, интернет-ресурсом, при наличии гиперссылки на средство массовой информации, информационное агентство, интернет-ресурс, ранее распространившие эти информационные сообщения и (или) материалы, если правообладателем таких сообщений и (или) материалов не определены иные условия их распространения, размещенные в открытом доступе;»;

дополнить пункт подпунктом 2.9¹ следующего содержания:

«2.9¹. распространять информационные сообщения и (или) материалы, ранее распространенные другими средством массовой информации, информационным агентством, интернет-ресурсом, при наличии ссылки на средство массовой информации, информационное агентство, интернет-ресурс, ранее распространившие эти информационные сообщения и (или) материалы, если правообладателем таких сообщений и (или) материалов не определены иные условия их распространения, размещенные в открытом доступе;»;

из абзаца третьего части первой пункта 3 слово «(редакторе)» исключить;

в частях первой–третьей пункта 5 слова «об устранении выявленных» заменить словами «об устранении (недопущении)».

17. В статье 31:

название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Главный редактор средства массовой информации;»

в пункте 1:

слова «(редактором)» и «являющиеся гражданами Республики Беларусь и» исключить;

слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом «законодательства»;

дополнить статью пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Главным редактором средства массовой информации не могут быть физические лица, указанные в подпунктах 3.1–3.6 пункта 3 статьи 10 настоящего Закона.»;

из пункта 2 слово «(редактор)» исключить;

из пункта 3 слова «(редактор)» и «Республики Беларусь» исключить.

18. В статье 34:

в пункте 1 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом «законодательства»;

из подпунктов 2.2 и 2.3 пункта 2, пунктов 3, 5 и 6 слова «Республики Беларусь» исключить;

в пункте 4:

из подпункта 4.6 слова «Республики Беларусь» исключить;

из подпункта 4.8 слова «(редактором)» и «Республики Беларусь» исключить;

дополнить пункт подпунктами 4.10–4.12 следующего содержания:

«4.10. соблюдать ограничения при проведении предвыборной агитации, агитации по референдуму, отзыву депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, установленные избирательным законодательством;

4.11. не допускать нарушение норм профессиональной этики журналистов;

4.12. выполнять иные требования и обязанности, установленные законодательными актами для журналистов средств массовой информации.»;

дополнить статью пунктами 5¹ и 5² следующего содержания:

«5¹. Не допускается использование установленных настоящим Законом прав журналиста средства массовой информации в целях:

5¹.1. фальсификации информации, умышленного распространения недостоверной информации под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу третьего лица, в том числе юридического лица, не являющегося редакцией средства массовой информации;

5¹.2. опорочить посредством распространения недостоверной информации гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и (или) работы, в связи с их политическими убеждениями, а также деловую репутацию юридического лица.

5². Неисполнение журналистом средства массовой информации обязанностей, указанных в подпунктах 4.3, 4.10 и 4.11 пункта 4 настоящей статьи, а также нарушение требований, предусмотренных пунктом 5¹ настоящей статьи, являются грубым нарушением трудовых обязанностей.».

19. В статье 35:

дополнить статью пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Журналист средства массовой информации может быть лишен аккредитации в случае, если им:

нарушены требования и (или) не исполнены обязанности, установленные статьей 34 и пунктом 2 статьи 52 настоящего Закона;

совершено умышленное противоправное деяние при осуществлении профессиональной деятельности;

нарушен установленный порядок аккредитации.

Журналист средства массовой информации может быть лишен аккредитации также в случае, если юридическим лицом, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, нарушен установленный порядок аккредитации.»;

в части первой пункта 3 слова «дел Республики Беларусь» заменить словом «дел».

20. В пункте 1 статьи 38:

в подпунктах 1.1 и 1.3 слова «актами Республики Беларусь» заменить словом «актами»;

дополнить пункт подпунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, проведенных без получения аккредитации;

1.5. гиперссылки на информационные сообщения и (или) материалы, содержащие информацию, распространение которой в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено.».

21. В статье 49:

в пункте 1:

из подпункта 1.3 слово «(редактора)» исключить;

дополнить пункт подпунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. распространения информационных сообщений и (или) материалов, ранее распространенных другими средством массовой информации, информационным агентством, интернет-ресурсом с нарушением условий их распространения, определенных правообладателем и (или) законодательством о средствах массовой информации.»;

в пункте 2¹:

из подпункта 2¹.7 слова «Республики Беларусь» исключить;

в подпункте 2¹.8 слова «нарушений законодательства Республики Беларусь» заменить словами «(недопущении) нарушений законодательства».

22. В статье 51:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Выпуск средства массовой информации может быть прекращен решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации либо суда по иску республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации либо прокурора.»;

дополнить статью пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Выпуск средства массовой информации может быть прекращен решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случае:

1¹.1. вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации, либо владельцу сетевого издания в течение года двух и более письменных предупреждений;

1¹.2. принятия решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере о наличии в продукции средства массовой информации информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.»;

в пункте 2:

подпункт 2.2 исключить;

из подпункта 2.3 слова «Республики Беларусь» исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Иск о прекращении выпуска средства массовой информации может быть предъявлен, а решение республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации о прекращении выпуска средства массовой информации может быть принято не позднее шести месяцев со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 1¹ и подпунктом 2.1 пункта 2 настоящей статьи.»;

из пункта 4 слова «Республики Беларусь» исключить.

23. Статьи 51¹ и 51² изложить в следующей редакции:

«Статья 51¹. Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию

1. Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию осуществляется по решению (уведомлению) республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации либо на основании постановления Генерального прокурора, прокурора области, города Минска.

2. Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию осуществляется по решению республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случае:

2.1. вынесения владельцу интернет-ресурса республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации в течение года двух и более требований об устранении (недопущении) нарушений законодательства о средствах массовой информации, а владельцу сетевого издания – в течение года двух и более письменных предупреждений;

2.2. распространения посредством интернет-ресурса, сетевого издания информации, распространение которой запрещено в соответствии со статьей 38 настоящего Закона и иными законодательными актами или вступившими в законную силу решениями суда;

2.3. невыполнения владельцем интернет-ресурса требования республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации об устранении (недопущении) нарушений законодательства о средствах массовой информации либо несообщения в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации об их устранении и непредставления подтверждающих документов;

2.4. наличия вступившего в законную силу решения суда, являющегося основанием для вынесения владельцу интернет-ресурса, размещенного вне национального сегмента сети Интернет, республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации требования об устранении (недопущении) нарушений законодательства о средствах массовой информации при отсутствии на интернет-ресурсе адреса электронной почты владельца этого интернет-ресурса;

2.5. принятия решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере о наличии на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

3. Решение республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию принимается:

3.1. в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.3 пункта 2 настоящей статьи, – по собственной инициативе;

3.2. в случаях, предусмотренных подпунктами 2.2, 2.4 и 2.5 пункта 2 настоящей статьи, – по собственной инициативе, либо на основании вступивших в законную силу решений суда, либо на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, либо на основании письменных уведомлений государственных органов (организаций), выявивших в пределах своей компетенции факты нарушений законодательных актов в части использования интернет-ресурсов, сетевых изданий для распространения информации, распространение которой запрещено настоящим Законом и иными законодательными актами.

4. Письменное уведомление государственного органа (организации) должно содержать:

идентификатор интернет-ресурса (доменное имя, IP-адрес, URL, иную информацию, позволяющую идентифицировать интернет-ресурс, доступ к которому подлежит ограничению);

основания для ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию со ссылкой на норму законодательного акта.

К письменному уведомлению государственного органа (организации) должно быть приложено графическое изображение экрана (скриншот) соответствующей страницы интернет-ресурса, а также могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт нарушения законодательных актов.

Письменное уведомление государственного органа (организации), оформленное с нарушением требований, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта, не позднее пяти рабочих дней подлежит возврату без рассмотрения по существу с указанием причин возврата.

5. Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, посредством которых распространяются информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности или содержащая призывы к такой деятельности, другая информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь, осуществляется на основании постановления Генерального прокурора, прокурора области, города Минска (далее, если не предусмотрено иное, – постановление об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию).

6. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обращаться в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц в государственные органы (организации) в соответствии с их компетенцией с предложением об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

7. Решение (постановление) об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию может быть принято в шестимесячный срок со дня:

возникновения оснований, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.3–2.5 пункта 2 настоящей статьи;

выявления факта распространения информации, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 и пункте 5 настоящей статьи.

В решении (постановлении) об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, посредством которых распространяется информация, распространение которой запрещено в соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, может устанавливаться не превышающий шести месяцев срок, в течение которого по заявлению владельца интернет-ресурса, владельца сетевого издания не может быть возобновлен доступ к данному интернет-ресурсу, данному сетевому изданию (далее – срок ограничения доступа).

8. В случае отсутствия технической возможности реализации решения об ограничении доступа к составной части интернет-ресурса и непринятия владельцем интернет-ресурса в установленные республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации сроки мер по удалению информации, содержащейся на данной составной части интернет-ресурса, республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации вправе принять решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу в целом.

9. Порядок ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию устанавливается специально уполномоченным государственным органом в сфере безопасности использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет совместно с Министерством связи и информатизации и республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации.

10. В случае выявления интернет-ресурса, сходного до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен (далее – копия интернет-ресурса), республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации направляет в порядке, установленном для ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, уведомление о включении соответствующего идентификатора копии интернет-ресурса в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.

11. Решение (постановление) об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию может быть обжаловано в месячный срок в судебном порядке владельцем интернет-ресурса, владельцем сетевого издания.

Статья 51². Возобновление доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию

1. Владелец интернет-ресурса, владелец сетевого издания, доступ к которым в установленном порядке ограничен, по истечении срока ограничения доступа в случае, если он был установлен республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации, Генеральным прокурором, прокурором области, города Минска, и после устранения нарушений законодательных актов вправе подать в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации, Генеральному прокурору, прокурору области, города Минска заявление о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

2. Владелец копии интернет-ресурса, идентификатор которой включен в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен, вправе подать в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации заявление о возобновлении доступа к копии интернет-ресурса.

3. Республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации направляет копию поступившего заявления о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию в государственный орган (организацию), письменное уведомление которого явилось основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию. Государственный орган (организация) в течение десяти рабочих дней со дня получения копии заявления о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию устанавливает факт наличия (отсутствия) нарушения законодательных актов, послужившего основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, а также иных нарушений законодательных актов в пределах своей компетенции и направляет в республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации заключение о наличии либо об отсутствии нарушений законодательных актов в части использования интернет-ресурса, сетевого издания для распространения информации, распространение которой запрещено настоящим Законом и иными законодательными актами.

С учетом полученного заключения, указанного в части первой настоящего пункта, республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации в месячный срок со дня получения заявления о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию принимает решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

4. В случае, если решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию было принято республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации по собственной инициативе, на основании решения суда либо решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию в месячный срок со дня получения заявления о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию принимается республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации самостоятельно после установления факта наличия (отсутствия) нарушения законодательных актов, послужившего основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, а также иных нарушений законодательных актов в пределах своей компетенции.

5. В случае, если ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию осуществлялось на основании постановления Генерального прокурора, прокурора области, города Минска, постановление о возобновлении либо об отказе в возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию в месячный срок со дня получения

заявления о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию принимается Генеральным прокурором, прокурором области, города Минска после установления факта наличия (отсутствия) нарушения законодательных актов, послужившего основанием для принятия постановления об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, а также иных нарушений законодательных актов в пределах своей компетенции.

6. Решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении доступа к копии интернет-ресурса принимается республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации в месячный срок со дня получения заявления о возобновлении доступа к копии интернет-ресурса после установления факта наличия (отсутствия) нарушения законодательных актов, послужившего основанием для принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, а также иных нарушений законодательных актов в пределах своей компетенции.

7. Основаниями для отказа в возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, копии интернет-ресурса являются:

7.1. неустранение нарушений законодательных актов, послуживших основанием для принятия решения (постановления) об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию;

7.2. наличие иных нарушений законодательных актов, являющихся основанием для принятия решения (постановления) об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию;

7.3. подача заявления о возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию до истечения срока ограничения доступа в случае, если он был установлен республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации, Генеральным прокурором, прокурором области, города Минска.

8. Решение (постановление) об отказе в возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, копии интернет-ресурса может быть обжаловано в месячный срок в судебном порядке владельцем интернет-ресурса, владельцем сетевого издания, владельцем копии интернет-ресурса.».

Статья 2. Части четвертую и пятую статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 128-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» исключить.

Статья 3. Юридические лица, на которые возложены функции редакций средств массовой информации, учредители средств массовой информации, зарегистрированных до вступления в силу настоящего Закона, обязаны не позднее шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить выполнение требований, предусмотренных настоящим Законом.

В случае невыполнения в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона субъектами правоотношений в сфере массовой информации требований, предусмотренных подпунктами 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 10, подпунктами 1.5 и 1.6 пункта 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации подлежит аннулированию, а средство массовой информации – исключению из Государственного реестра средств массовой информации.

Статья 4. Совету Министров Республики Беларусь в месячный срок принять меры по реализации положений настоящего Закона.

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

статьи 1–3 – через месяц после официального опубликования настоящего Закона;

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко